



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br -
Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 5007148-71.2014.4.04.7102/RS

RELATORA: JUÍZA FEDERAL TAIS VARGAS FERRACINI DE CAMPOS GURGEL

REQUERENTE: MARISA DO CARMO ALVES BECK

REQUERIDO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

RELATÓRIO

Trata-se de juízo de readequação em pedido de uniformização ao qual havia sido dado provimento, na sistemática dos representativos da controvérsia, gerando o Tema 88 desta TNU.

Julgou este colegiado, em acórdão de 14/11/2012, o pedido de uniformização, cujo objeto era a possibilidade de aposentadoria por invalidez com proventos integrais ao servidor público, com a declaração de que o rol de enfermidades disposto no artigo 186 da Lei 8.112/90 seria meramente exemplificativo, determinando-se a anulação do acórdão da Turma Recursal do Rio Grande do Sul para adequação à tese.

Foi interposto recurso extraordinário pela UNIÃO FEDERAL, que determinou o retorno dos autos à origem para a observância do artigo 543-B do CPC, ante a existência de tese em repercussão geral firmada pelo E. STF no Tema 524, com acórdão publicado em 18/09/2014.

Tendo os autos sido devolvidos diretamente à Turma Recursal do Rio Grande do Sul, foram encaminhados à TNU, tendo em vista que a decisão contrária à tese firmada emanou deste colegiado.

É o relatório.

VOTO

Passo ao exercício do juízo de adequação, tendo em vista o julgado pelo E. STF no tema 524, na sistemática de repercussão geral.

No *leading case* RE 656860, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, acórdão publicado em 18/09/2014, restou decidido pelo E STF que o rol das doenças que ensejam aposentadoria com proventos integrais é **taxativo**, como segue:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1º, I, DA CF. SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA.

1. O art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na forma da lei”.

2. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa.

3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.” (

Este julgado gerou a tese 524, firmada nos seguintes termos: *A concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência.*

Desta forma, não há espaço para qualquer interpretação diversa, devendo ser compreendido como taxativo o rol de doenças que permitem a aposentadoria com proventos integrais e, nestes termos, não pode ser conhecido o pedido de uniformização em questão, uma vez que o acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento do E. STF.

Por outro lado, tendo em vista que o presente pedido de uniformização havia sido selecionado como representativo da controvérsia e gerado o Tema 88 desta TNU, é o caso de **cancelamento** do tema em questão, uma vez que em confronto com a jurisprudência do E. STF.

Ante o exposto, em juízo de adequação, voto por anular o acórdão anterior deste colegiado e NÃO CONHECER do presente pedido de uniformização, assim como determinar o **cancelamento** da tese firmada no Tema 88 desta TNU.

Documento eletrônico assinado por **TAIS VARGAS FERRACINI DE CAMPOS GURGEL, Juíza Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000070519v2** e do código CRC **b5e180fe**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): TAIS VARGAS FERRACINI DE CAMPOS GURGEL
Data e Hora: 25/4/2019, às 12:5:6

5007148-71.2014.4.04.7102

900000070519.V2